

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

软件项目管理（第3版）

第3章 项目招标与投标



企业中的项目绝大多数来源于招投标，招标和投标是一种商品交易行为，是交易过程的两个方面。招投标是一种国际惯例，是商品经济高度发展的产物，是应用技术、经济的方法和市场经济的竞争机制的作用，有组织开展的一种择优成交的方式。

目录

CONTENTS

- 1 项目的来源
- 2 合同的前世今生
- 3 项目招标及合同项目
- 4 项目投标
- 5 合同签署及项目授权
- 6 项目经理的职责

项目的来源

项目主要分为两大类：

纵向项目：是指由国家或省级科技主管部门或机构批准立项的科技项目。这类项目通常包括国家级、省部级、市级和省厅局级等不同级别的项目纵向项目，

横向项目：横向科研项目是由社会需求单位，如：企业、事业、政府机构等委托的科学研究、技术咨询、技术开发、技术服务等项目。

纵向项目就是要往上走，去探索未知领域和研究前沿话题。纵向项目主要偏向于**理论创新与科研突破**，大部分是国家或者省属课题，比如大家熟知的973、863、自然科学基金等。其经费来源主要来自**政府财政计划**，如国家科学技术部、国家发展和改革委员会、国家财政部、国家自然科学基金委员会、国家社会科学基金委员会等政府部门或其委托的机构。



横向项目的经费来源通常来自**企业或私人部门**，而不是政府财政计划。横向项目更注重项目的并行性和灵活性，强调多线程、多任务的同步进行，通常与具体部门、企业的工作难题和技术难关紧密相关。

合同及的前世今生

合同又称契约或协议，是平等主体的自然人、法人或其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式，最早的文字记载可追溯至《周礼》

特点：

合同是民事法律行为，它是当事人协商一致的产物

合同的当事人可以是自然人、法人或其他组织

合同的内容由当事人约定

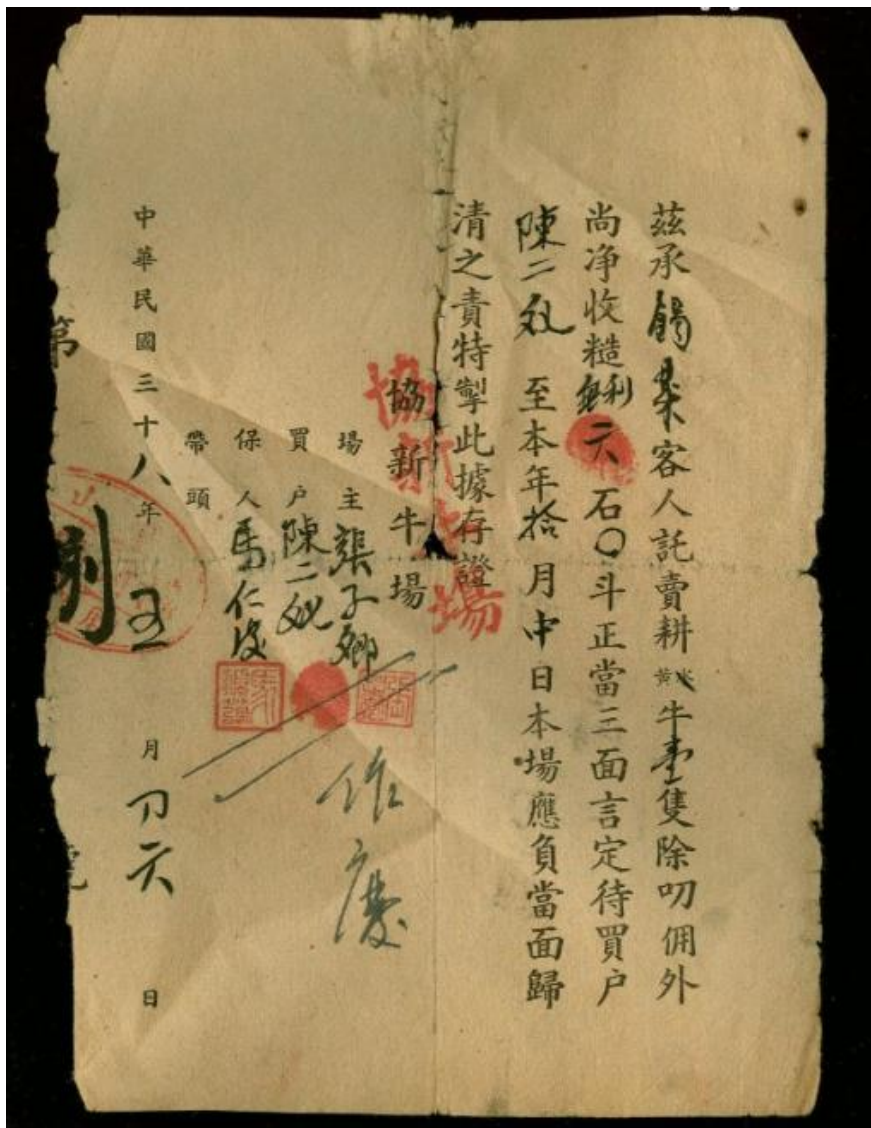
依法成立的合同受法律保护，具有**法律约束力**



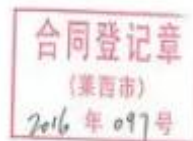
西周时期的青铜器合同——卫盂《周恭王三年裘卫典田契》



三国时期的木牍合同



(GF—2013—0201)



建设工程施工合同

发包人：青岛鸿鲁实业发展有限公司

承包人：青岛望城三宝建设有限公司

住房和城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局



项目招标及合同项目

招投标概念：招投标制度是上最广泛使用的采购法，它用于公开评估各种供应商，以选择最合适的供应商。交易活动的发起方在一定范围内公布标的特征和部分交易条件，按照依法确定的规则和程序，对多个响应方提交的报价及方案进行评审，择优选择交易主体并确定全部交易条件的一种交易方式，其根本目的就是要保证交易的公平公正性。

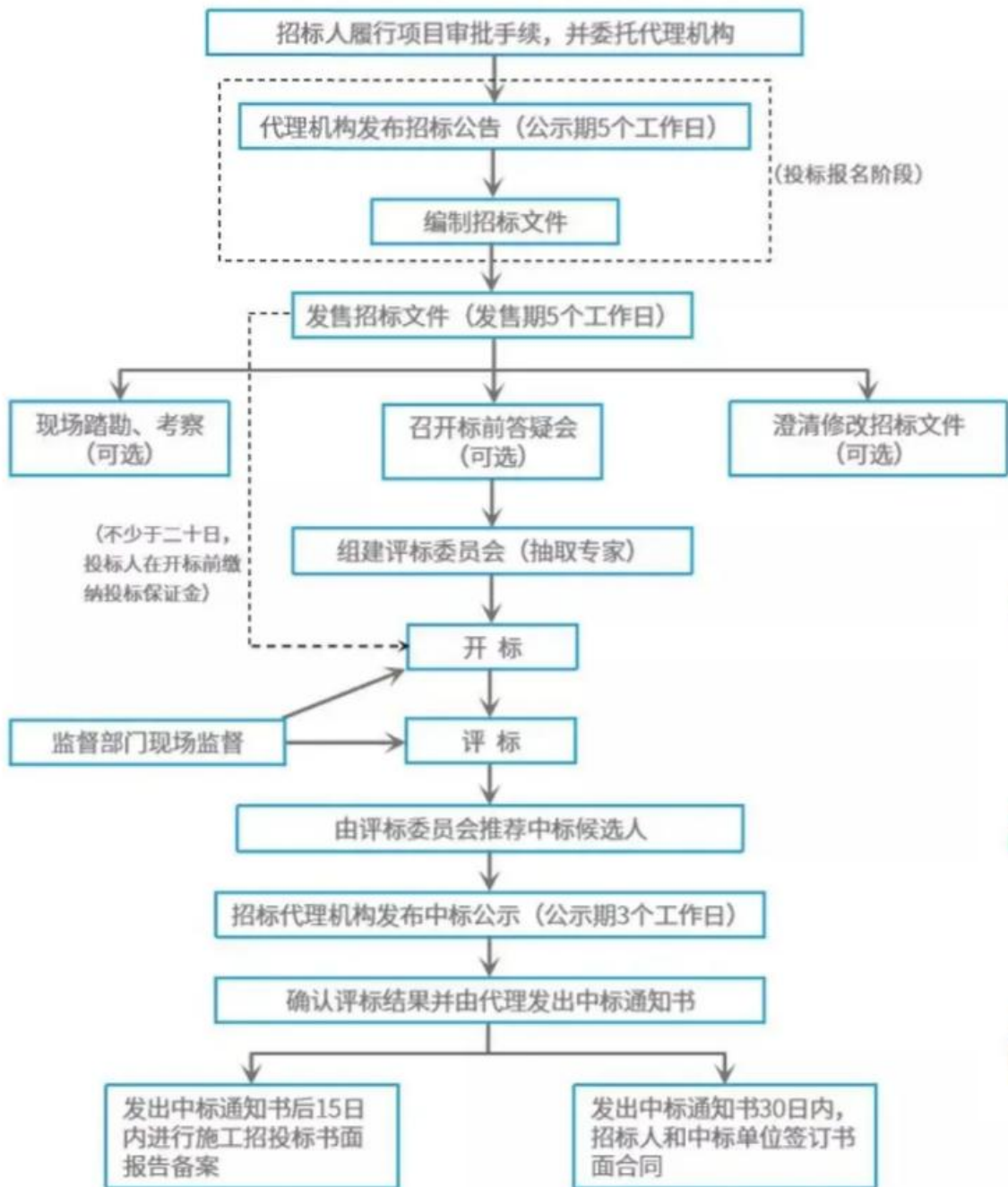


在**市场经济国家**，采购招标形成的最初起因是政府和公共部门（或政府制定的有关机构）的采购费用主要来源于法人和公民的税赋和捐赠。为了保证费用被合理、有效、充分地利用，招投标制度便应运而生。**1782年英国政府**成立**文具公用局**，规定此后凡是政府公文的印刷、用具购买等均由其负责，以此规范市场，杜绝不公平交易，这就是**招投标的雏形**。



我国最早于1902年采用招标比价（招标投标）方式承包工程，当时晚清洋务派代表人物**张之洞**创办湖北皮革厂，五家制造商参加开标比价，张同升以1270.1两白银中标。

公开招标流程图



作为合共项目，需要明确**招标方（甲方）**和**投标方（乙方）**双方的任务，甲方的关键工作是提供准确、清晰和完整的需求，选择合适的乙方并对采购对象进行必要**验收**；乙方的关键任务是了解**清楚甲方要求**并判断企业是否有**能力**满足这些需求；交易中心（招投标中心）的关键工作是发布交易信息并组织交易活动。



招标文件的构成

招标书通常包括四个部分：**技术说明、商务说明、投标说明以及评估标准。**

技术说明：对采购产品或委托的项目（软件或产品）进行详细的描述，主要是指技术需求；

商务说明：主要包括合同条款，以及对投标方（乙方）在商务条件上的约束；

投标说明：对投标背景、标书格式、内容、提交时间等方面的要求；

评估标准：对投标书进行评估和打分的依据。

招标主要类型

招标主要方式：**公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购**

公开招标：公开招标是指招标人在公开媒介上以招标公告，邀请符合条件的潜在竞标者参与竞标，最后通过公开评标的方式确定中标者。

邀请招标：邀请招标是指采购人直接邀请符合条件的承包商或供应商参加竞标。这种方式相对于公开招标的优势在于能更快地找到可靠的承包商或供应商；

竞争性谈判：是指采购人或者采购代理机构直接邀请3家以上供应商就采购事宜进行谈判的方式。竞争性谈判采购方式的特点是：一是可以缩短准备期，能使采购项目更快地发挥作用。

单一来源采购：单一来源采购是指采购人认定某一个供应商或承包商具备行业内独有的资格或技术能力，只能由该供应商或承包商进行采购。

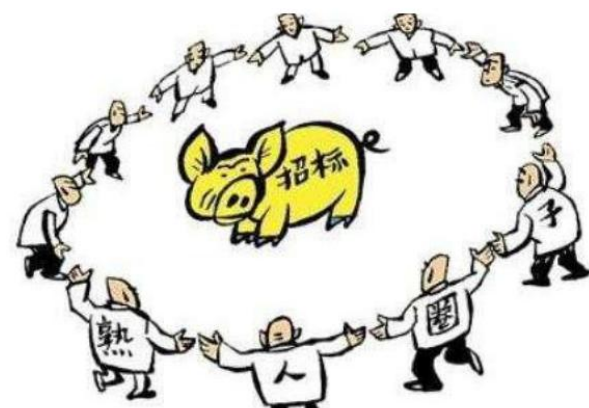
最低价中标：所谓最低价中标法，简单地说就是在招标投标时，谁的报价最低，就由谁中标的评标方法。它的好处在于能够最大限度地节约建设资金，使招标人达到最佳的投资效益。最低价中标法的实施**必须以完善的法律制度、企业及全社会的高度诚信为基础。**



评标委员会履行评标职责过程中，对投标文件依法进行**取消其中标资格、不再予以评审**的处理决定。



是指政府采购或工程招投标中投标人**不足三家**，或所有投标都被否决（全部或部分投标文件为废标）。定义流标，实际上是一种招标失败。

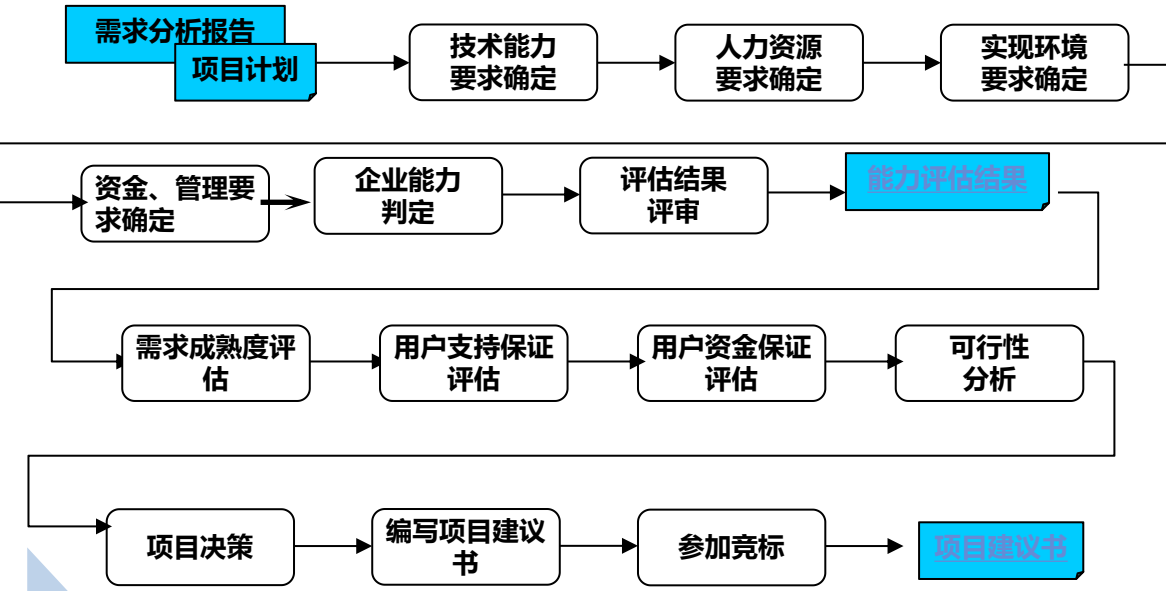


围标是一个招标投标的专业术语，也称为**串通投标**，它是指几个投标人之间相互约定，一致抬高或压低投标报价进行投标，通过限制竞争，排挤其他投标人，使某个利益相关者中标，从而谋取利益的手段和行为。

乙方的项目分析与竞标准备

乙方拿到招标文件之后，需要从以下几个方面进行**项目评估**：

- 企业技术能力是否能承担项目的建设？
- 是否能盈利或持续盈利？
- 人力、资金、设备方面是否可以承担？
- 项目时间上是否合理？
- 项目可能存在哪些风险？是否能够管控？



投标文件的编写：

投标文件包括**建议书** (proposal) 和**报价单** (quotation) 。建议书是乙方根据甲方提出的产品的性质、目标、功能等提交的完整的技术方案等；报价单主要是乙方根据甲方提出的产品特定型号、标准和数量等要求提交的必要的报价材料。

福建分公司 2014 年互联网出口供应商技术建议书（招标文件）

中国铁通集团有限公司福建分公司
2014 年互联网出口供应商入围比选采购
(项目名称)

投标文件
项目技术建议书

投标人： 鼎兴联通（北京）网络科技有限公司 （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： （签字）
2014 年 03 月 27 日

工程量清单
单项工程投标报价汇总表

工程名称：佛山市三水区云东海街道
村村委会新村村道路工程

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）	
			暂估价	安全文明施工费
1	道路部分			100604.51
2	排水部分			59727.11
	合计			161411.62

单位工程投标报价汇总表

工程名称：道路部分

序号	汇总内容	其中：暂估价（元）
1	分部分项合计	
2	措施合计	
2.1	安全防护、文明施工措施项目费	100604.51
2.2	其他措施费	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	材料检验试验费	
3.6	预算包干费	
3.7	工程优质费	
3.8	索赔费用	
3.9	现场签证费用	

竞标：竞标是一种市场竞争机制，涉及多个潜在买家或承包商之间为了获得特定项目或合同而进行的竞争过程。

在竞标过程中，潜在卖家或承包商会根据招标方发布的竞标文件的要求，提交包含技术方案、商业报价、合同条款等内容的投标文件。招标方会组成评标委员会对这些投标文件进行评估和比较，以确定最合适的供应商或承包商。竞标的**目的**在于通过竞争的方式选择**最合适的供应商或承包商**，以确保项目的质量、效益和公平性。

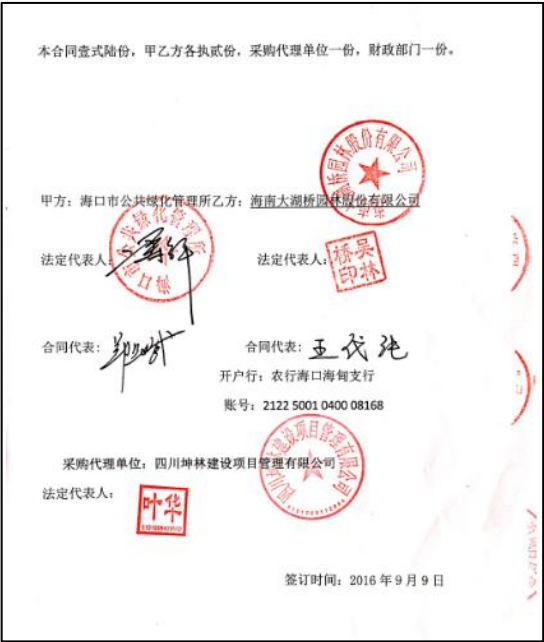
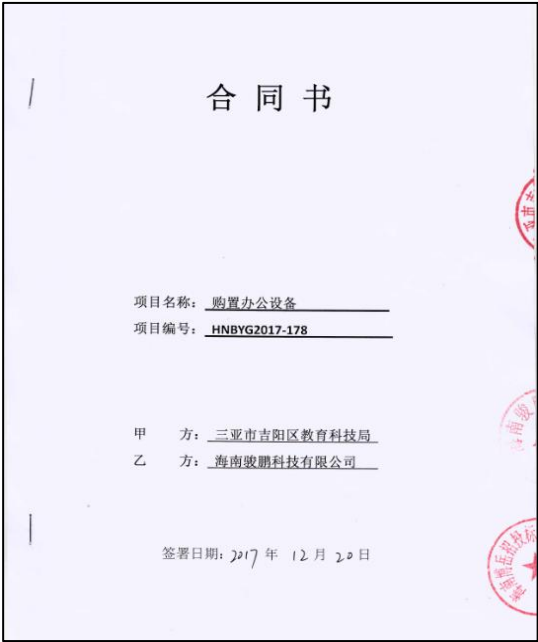


合同签署及项目授权

如果甲方通过竞标选择了合适的乙方，并顺利通过**公示期**，那么为了更好地管理和约束双方的权力和义务，以便更好地完成项目，甲方和乙方将签订一个**具有法律效力的合同**。它标志着一个**项目的有效开始**，此时需要进行一个关键任务，这就是进行**项目授权**。

项目授权的目的是确认企业内部相关的人和部门知晓这个项目，并配合随后的项目实施，这就需要一个文档化的输出，这个文档就是**项目章程**。

项目章程：项目执行组织高层批准的一份以书面签署的确认项目存在的文件，包括对项目的确认、对**项目经理的授权**以及项目目标的概述。至此项目经理开始正式走马上任了。



项目题目：IT升级项目
项目开始时间：2008. 3. 10
项目经理：赵强, Zhaoqiang@abc. com
Project Objectives: 根据新的企业标准队企业所有人员的软硬件进行升级，新的标准见附件。升级可能影响服务器和一些计算机以及一些网络的软硬件。软硬件的费用300万元，人工成本20万。

项目结束时间：2008. 5. 15

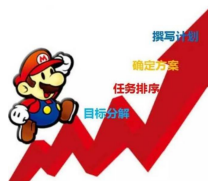
建议方式方法：
1. 升级数据库目录
2. 做详细的成本估算，然后上报
3. 获取软硬件报价
4. 尽可能用内部的人员参加项目

人员	角色	职责
赵强	项目经理	规划、监控项目
王里	质量经理	负责项目的质量
江明	技术经理	负责技术
韩斌	系统支持	负责产品的所有系统、网络
张翼	采购经理	负责采购软硬件

签字：XXX, XXX
注释：
XXXXXXXXX

项目经理的职责

项目经理(Project Manager)，从职业角度，是指企业建立以项目经理责任制为核心，对项目实行质量、安全、进度、成本管理责任保证体系 and 全面提高项目管理水平设立的**重要管理岗位**。它要负责处理所有事务性质的工作。也可称为“执行制作人”(Executive Producer)。项目经理是**为项目的成功策划和执行负总责的人**。项目经理是项目团队的领导者，项目经理**首要职责**是在预算范围内按时优质地领导项目小组完成全部项目工作内容，并使客户满意。为此项目经理必须在一系列的项目计划、组织和控制活动中做好领导工作，从而实现项目目标。



制定项目计划：计划作为项目管理的一项重要工作贯穿于整个项目的全过程，随着项目的进展不断细化和具体化，同时又不断地修改和调整，形成一个前后相继的体系。项目经理要对整个项目进行统一管理，就必须制定出切实可行的计划或者对整个项目的计划做到心中有数，各项工作才能按计划有条不紊地进行。也就是说项目经理对施工的项目必须具有全盘考虑、统一计划的能力。

组建团队：根据项目需求选择特定的人力资源，组建项目团队

目标定位：项目经理必须具有定位目标的能力，项目目标有很多，但最核心的是质量目标、工期目标和投资目标。项目经理只有对这三大目标定位准确、合理才能使整个项目的管理有一个总方向，各项目工作也才能朝着这三大目标进行开展。

沟通反馈：定期向客户、领导及其他项目关系人汇报项目进展情况，积极听取意见和建议，并将之融入项目管理过程之中，包括周报、月报、年报等。

项目决策：在项目实施的过程中，对不确定性问题（技术选型、市场跟进、干系人沟通等）进行拍板决策。

谈判并解决冲突：项目经理在项目实施过程中需要与不同的项目关系人进行必要的谈判，并在矛盾冲突出现时进行调解。

不是所有的事情我们都能做到



不要凭经验执行你不擅长的领域



不要独断专行，集体智慧很重要



你再说，你再说我打你

不能过度民主，该拍板就拍板



听我的，一个人说了算
都听我的，这个事
不需要讨论，听我的

不要事事都向领导反馈



不是所有的需求变更都要接受



不要轻易相信“我觉得没问题”



没问题，老铁

提出问题的同时要有解决方案



小红书
小红书号 100420113

敢于拒绝客户，但要以理服人



保持好心态非常重要



 **THANKS** 